

الجمهورية التونسية

محكمة التعقيب

القضية عـ 42050 دد

الحمد لله

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية في 2015/11/12 من الأستاذ "ش.ت" المحامي لدى التعقيب **في حق:** "ع.ا.ب.ح.م"، كهربائي، قاطن **** بباجة مقره المختار مكتب نائبه.

ضد: "ع.ع.ب.ش"، القاطن بحي السلام **** باجة، ينوبه الأستاذ "م.ف.م" المحامي لدى التعقيب.

طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الإستئناف ببزرت تحت عدد 260 بتاريخ 2015/12/31 والقاضي نهائيا ومن حيث الأصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في جانبه المدني والقضاء مجددا بإبطال عقد البيع المبرم بين المتهم والدخيل والمسجل بالقبضة المالية بباجة في 2004/04/06 تحت عدد 9848 والإذن للسيد حافظ الملكية العقارية بباجة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 12466 بباجة وتخريم الدخيل لفائدة القائم بالحق الشخصي بثلاثمائة دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة عن هذا الطور.

وعلى تقرير مستندات التعقيب المبلغ منه نظير للمعقب ضده بتاريخ 2016/3/23 والمقدم إلى كتابة المحكمة في 2016/3/31 صحبة نسخة من الحكم المعقب.

وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 2017/06/05 بهذه المحكمة والقاضي بإحالة ملف القضية على السيد الرئيس الأول للنظر في إمكانية عرض القضية على الدوائر المجتمعة.

وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المؤرخ في 2017/10/10 المتضمن دعوة الدوائر المجتمعة للنظر في المسألة القانونية محل الخلاف وعرض ملف القضية على السيد وكيل الدولة العام لتقديم ملحوظاته وبتكليف المستشار بديع بن عباس لتقرير الملف وتهيئته للفصل.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المحررة بتاريخ 2018/6/25 الرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات المجراة في القضية.

من حيث الشكل:

حيث قدم مطلب التعقيب من له صفة وفي الآجال القانونية وضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة واستوفى بذلك جميع موجباته القانونية لذا فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل:

حيث تفيد وقائع القضية كما تضمنها محضر البحث عدد 271 بتاريخ 2006/10/26 تقدم المدعي "ع.ع.ب.ش" بواسطة نائبه "ذ.ع" بشكاية إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة عارضا أن المتهم "ك.غ" تولى سنة 1991 بيعه عقارا مساحته 1 هكتار 12 آر تمثل القطعة عدد *** من المقسم عدد *** من الأرض الكائنة بالعين الباردة منطقة عزرة معتمدية باجة الشمالية استنادا إلى ما تميز به إزاء ورثة والده بموجب اتفاق على مقاسمة وتم تحرير حجة استدراك لغاية ترسيم البيع المذكور وبمحاولة الشاكي ترسيم مشتراه فوجئ بأن المتهم لا يملك في الرسم العقاري للقطعة باعتبار أنه فوت في جميع منابه للمدعو "ع.ا.م" بتاريخ 2004/04/05 طالبا تتبعه عدليا من اجل البيع مرتين.

وحيث باستنطاق المتهم لاحظ أنه ورث أرضا عن والده تولى بيع هكتار و20 آر للشاكي سنة 1991 ثم تولى بيع باقي منابه للمدعو "ع.ا.م" سنة 2004 دون أن يكون البيع الثاني متعلقا بنفس الموضوع البيع الأول للشاكي.

وبسماع المدعو "ع.ا.م" أفاد أنه اشترى من البائع "ك.م" سنة 1991 المقسم عدد 30 وقام بترسيم عملية البيع بإدارة الملكية العقارية سنة 1996 وسنة 2004 اشترى 2004 اشترى جميع منابات البائع وقام بترسيم البيع بإدارة الملكية العقارية وحقق أنه لم يكن على علم بكون البائع سبق منه بيع قطعة أرض فلاحية للشاكي "ع.ع.ب.ش".

وبإنهاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية بموجب قرارها المؤرخ في 2007/10/17 بإحالة المتهم على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل بيع ما سبق بيعه طبق الفصل 292 من م ج ، فأصدرت محكمة البداية حكمها عدد 3772 بتاريخ 2008/12/16 بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة فتولى القائم بالحق الشخصي والنيابة العمومية استئناف الحكم المذكور وأصدرت الدائرة الاستئنافية الحكم عدد 396 بتاريخ 2009/06/18 بإقرار الحكم الابتدائي، فطعن الوكيل العام والقائم بالحق الشخصي بالتعقيب، فأصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 54671 بتاريخ 2010/10/12 بالنقض والإحالة، فقضت محكمة الاحالة من جديد تحت عدد 5450 بتاريخ 26 ماي 2011 بالنقض والقضاء من جديد بثبوت الإدانة وسجنه مدة عام واحد وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بإبطال عقد البيع المبرم بين المتهم والدخيل "ع.ا.م" والمسجل بالقبضة المالية بباجة بتاريخ 06 أفريل 2004 تحت عدد 9848 والإذن للسيد حافظ الملكية العقارية بباجة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 12466 بباجة وباعتراضه عليه أصدرت محكمة الاستئناف حكمها عدد 50262 بتاريخ 23 فيفري 2012 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بثبوت

الإدانة وتخطئة المتهم بألف دينار وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بإبطال عقد البيع المبرم بين المتهم والدخيل، فطعن الدخيل "ع.ا.ب.ح.م" بالتعقيب، فأصدرت محكمة التعقيب القرار عدد 1954 بتاريخ 2013/01/22 بالنقض والإحالة لخرق الفصل 305 من م ح ع باعتبار أن المشتري كان عالما بالبيع الأول.

وبتعهد محكمة الدرجة الثانية بالقضية أصدرت قرارها عدد 839 بتاريخ 2013/06/27 بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به في جانبه المدني والقضاء مجددا بقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بتغريم المتهم لفائدة القائم بالحق الشخصي بألفي دينار لقاء الضرر المعنوي ورفض الدعوى المدنية فيما زاد على ذلك.

وبتعقيب الحكم للمرة الثالثة من قبل القائم بالحق الشخصي فقط أصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 7508 بتاريخ 2014/12/15 بالنقض والإحالة لمخالفة أحكام الفصل 305 من م ح ع باعتبار أن الطاعن كان على علم بالبيع موضوع التشكي الجزائي.

وتعهدت محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت قرارها المضمن نصه بالطالع إعمالا للفصل 305 من م ح ع باعتبار أن الدخيل بوصفه مشتريا لذات العقار المبيع سابقا لا يعد غيرا بالنسبة للعقد الأول المبرم لفائدة القائم بالحق الشخصي بوصفه معاقدا للبائع وبالتالي خلفا خاصا تطبيقا للفصل 241 من م ا ع وعملا بأحكام الفصل 551 من م ا ع ضرورة أنه لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من حقوق ولو فعل فإن ما عقده يكون باطلا من أصله لخلوه من أحد أركانه وهو المحل الذي سبق بيعه من مالكه، علاوة على توفر عدة قرائن تثبت علم الدخيل المشتري بهذا العيب بإقرار البائع المتهم وبتحوز الشاكي المشتري بالعقار منذ 1991 تاريخ شرائه.

فتعقبه الدخيل "ع.ا.م" استنادا إلى سوء تأويل أحكام الفصل 305 من م ح ع ضرورة أن المعقب يعتبر غيرا بالنسبة لعقد شراء القائم بالحق الشخصي طالما أن ما وقع التعاقد عليه هو غير ما اشتراه المذكور وأن شراؤه ذو تاريخ أسبق وأنه يكون بذلك حسن النية لما أبرم عقد البيع مع البائع غير عالم بأي نزاع بين هذا الأخير والشاكي، علاوة على تحرير العقد من محام واطلاعه على الرسم العقاري واتضح أن ما تم بيعه لا يزال على ذمة المالك (البائع). وتكون بالتالي محكمة الإحالة قد أولت أحكام الفصل 305 من م ح ع تأويلا خاطئا طالبا على أساس ذلك النقض والإحالة.

وحيث أجاب نائب المعقب ضده بأن الحكم المطعون فيه علل قضاءه لما يجب ذلك أن المقصود بالحماية طبق الفصل 305 من م ح ع هو كل شخص أجنبي عن دائرة التعاقد في حين أن الدخيل كان على علم بكونه بصدد شراء المحل الذي سبق بيعه للشاكي وقد تم الإدلاء بما يكفي من الأدلة والقرائن التي تثبت سوء نية المعقب وتعمره الشراء مرة ثانية لنفس المنابات الذي سبق لنفس البائع أن باعها لمنوبه. وأضاف أن إدانة المتهم "ك.غ" قد اتصل بها القضاء وأن الطاعن كان متواطئا مع المتهم وأسرع في تسجيل وترسيم شرائه في نفس اليوم، كما أكد المتهم إعلامه للطاعن بالبيع الأول وعلم هذا الأخير بتحوز منوبة باعتباره جار له وهو ما أكدته أيضا البينة والمحكمة العقارية في قرار التحيين عدد 5756 بتاريخ 2015/06/03 القاضي بترسيم شراء منوبة المؤرخ في 1991/01/31 ورفض معارضة الطاعن لثبوت سوء نيته. طالبا على أساس ذلك رفض مطلب التعقيب أصلا.

المحكمة

في صحة تعهد الدوائر المجتمعة

حيث اقتضى الفصل 191 من م م م ت أن "القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولاً فإن محكمة التعقيب متألّفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وإذا رأت النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهياً للفصل."

وحيث يؤخذ من النص المتقدم أن الطعن يُعرض على محكمة التعقيب بدءاً من أحد الخصوم وتتنظر فيه الدائرة المحال عليها الملف، فإذا أصدرت قرارها بالنقض والإحالة إلى المحكمة التي أصدرت القرار الذي تم نقضه أو لمحكمة أخرى متساوية الدرجة، تعيد محكمة الإحالة النظر في النزاع فيما تسلط عليه الطعن وتصدر من جديد حكمها. فإذا ما حدث تعقيب ثانٍ يجب حينئذ التفريق بين صورتين:

- الصورة الأولى: الطعن الثاني مؤسس على سبب جديد غير السبب الأول الواقع من أجله النقض، يحال حينها الطعن على دائرة من دوائر محكمة التعقيب.
- الصورة الثانية: الطعن الثاني مؤسس على نفس السبب القانوني الواقع من أجله النقض وقد خالفت محكمة الإحالة موقف محكمة التعقيب، يحال إذاك الطعن على الدوائر المجتمعة لتتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الخلافية بين محكمة الإحالة ومحكمة التعقيب التي قضت بالنقض.

وحيث إن محكمة التعقيب لا تنتظر، تبعا لذلك، بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان سبب مطلب التعقيب هو نفس السبب القانوني الذي كان قُدر النقض من أجله ونقضت محكمة التعقيب إلا أن محكمة الإحالة تتمسك بنفس موقف محكمة الاستئناف وتخالف الدائرة التعقيب في الرأي القانوني الذي من أجله تم النقض. أما إذا وافقت محكمة الإحالة موقف محكمة التعقيب فإن الطعن من هذا القبيل ولو تكرر لا يكون موجبا حسب الفصل 191 من م م م م تعرض القضية على الدوائر المجتمعة.

وحيث تبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف بينزرت إعتبرت في قرارها عدد 839 المؤرخ في 2013/6/27 أنه لا وجود بملف القضية ما يقيم الدليل على سوء نية وتواطئ الدخيل لمعارضته بإبطال الترسيم مما يجعل طلب ابطال عقد البيع المبرم بين الدخيل والمتهم والمسجل بتاريخ 2004/4/6 في غير طريقه.

في حين نقضت محكمة التعقيب القرار الاستئنافي واعتبرت في قرارها عدد 7508 الصادر بتاريخ 2014/12/15 أن الدخيل سيئ النية ضرورة أن تقدير مدى توفر عنصر سوء النية من عدمه على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية يعد مسألة موضوعية موكولة لمحضر اجتهاد محكمة الأساس بشرط التعليل المستساغ المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف وهو ما لم تتوخاه محكمة القرار المنتقد وتجاهلت المعطيات الموضوعية الموجودة بملف القضية لما استخلصته من عدم توفر عنصر سوء النية في جانب الدخيل المعقب ضده والحال أن ما توفر بملف القضية من أدلة وقرائن تؤكد تعمدته الشراء مرة ثانية لنفس المنابات التي سبق لنفس البائع بيعها للمعقب. وقد كشف البحث أن الدخيل هو جار المعقب في نفس العقار منذ سنة 1991 لكونه اشترى منذ ذلك التاريخ جزء من نفس العقار قرب عقار المتضرر الذي بادر باستغلاله والتحوز به منذ شرائه، كما أشار وأكد البائع بشهادته أن الطاعن كان يعلم من قبل بشراء المعقب ضده لنفس القطعة وتحوزه بها وتصرفه فيها وبعده إدراجه لشرائه. وقد

أقدم المعقب ضده رغم علمه على الشراء ثانية واستغل عدم إدراج المعقب لشرائه وسارع في إتمام عملية شرائه الثاني وهو ما يؤكد عنصر سوء النية في جانبه تطبيقاً للفقرة الثانية من الفصل 305 من م ح ع التي تعتبر استثناءً للفصل 551 من م ا ع الذي يقتضي بأن لا يكون لأحد أن يحيل لغيره أكثر مما له من الحقوق. وأضافت الدائرة التعقيبية أنه لا يمكن أن يعارض الغير بإبطال الترسيم إذا اكتسب حقوقاً على العقار عن حسن نية واعتماداً على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية، وقد اعتمد المشرع آليات تقنية بالفقرة 2 من الفصل 305 المشار إليه لتعريف حسن النية دون أن يستبعد الاعتبار الشخصية. فالاعتماد على بيانات السجل العقاري هو معيار تقني لمفهوم السجل لكن المشرع لم يحتكم إلى هذا المعيار فقط بل اشترط أن يكون الغير حسن النية واعتمد على بيانات السجل، وبذلك تبقى الاعتبار الشخصية لحسن النية قائمة وهو كل ما يحمل إلى الجهل والغلط وعدم الإحاطة بالحقيقة، معنى ذلك أن كل من علم بالحقيقة مثل سبق البيع أو كان متواطئاً مع البائع الأول لا يكون حسن النية. وانتهت إلى نقض القرار الاستئنافي واعتباره متجافياً مع ما أنتجته الأبحاث وأوراق القضية لثبوت سوء نية المعقب ضده وبطلان شرائه.

وحيث بتعهد محكمة الاستئناف بينزرت للمرة الثالثة أصدرت قرارها عدد 260 بتاريخ 2015/12/31 واعتبرت تطبيقاً للفصل 305 من م ح ع أن الدخيل بوصفه مشترياً لذات العقار المبيع سابقاً لا يعد غيراً بالنسبة للعقد الأول المبرم لفائدة القائم بالحق الشخصي بوصفه معاقداً للبائع وبالتالي خلفاً خاصاً تطبيقاً للفصل 241 من م ا ع وعملاً بأحكام الفصل 551 من م ا ع ضرورة أنه لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من حقوق ولو فعل فإن ما عقده يكون باطلاً من أصله لخلوه من أحد أركانه وهو المحل الذي سبق بيعه من مالكه، علاوة على توفر عدة قرائن تثبت علم الدخيل (المشتري) بهذا العيب بإقرار البائع المتهم وبتحوز الشاكي

المشتري بالعقار منذ 1991 تاريخ شرائه. وانتهت إلى نقض الحكم الابتدائي بخصوص مصير عقد البيع محل النزاع والقضاء من جديد بإبطال ذلك العقد المبرم بين المتهم والدخيل والمسجل بالقباضة المالية في 2004/4/6 تحت عدد 9848 والاذن لحافظ الملكية العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 12466.

وحيث وافقت محكمة الإحالة رأي محكمة التعقيب وانتهت إلى ما انتهت إليه الدائرة التعقيبية من توفر سوء النية وبطلان عقد البيع وهو ما لا يمثل حالة من حالات تعهد الدوائر المجتمعة لعدم توفر شروط الفصل 191 من م م م ت.

وحيث كان على الدائرة التعقيبية المتععدة بموجب طعن ولو كان للمرة الثالثة، كما في صورة الحال، أن تتولى بنفسها البت في القضية دون ضرورة أو مبرر لإحالتها على الدوائر المجتمعة طالما أنه لا وجود لخلاف حول مسألة قانونية تعارض فيها موقف محكمة التعقيب مع محكمة الإحالة.

وحيث أضحي انعقاد الدوائر المجتمعة غير مبرر وتعين لذلك رفض التعهد وإرجاع القضية إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للإذن بإعادة نشرها.

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة رفض التعهد وإرجاع القضية إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للإذن بإعادة نشرها أمام إحدى الدوائر التعقيبية.

وصدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 14 فيفري 2019 برئاسة السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،

وعضوية رؤساء الدوائر السادة: نازك كادة -البشير المطوي- كمال مصطفى العلاني- نعيمة رحيم- المنصف الكشو-كوثر السعدي- لطيفة البغدادي- سارة العياري- ماهر كنو -سلوى النهدي- ماجدة بن غربية- ماهر كريشان-منيرة النحالي- محمد عماد بن

عبد الجليل- جلال الدين بوكثيف- وسيلة التليلي- روضة أوبيش-آسيا العياري- حياة البصلي- عبلة بن شعبان- جلييلة نصر الله -حاتم بن عجال – المنجي شلغوم-عبد الباسط الخالدي- عادل الاندلسي- رياض الامام- رياض الموحلي- جمال المستيري- لمياء الحمامي-زهرة السلامي-محمد كمال دويك .

والمستشارون السادة: أنور المليح- فاخر بركات- زينب لغلوغ -رجاء بوسمة- حاتم بن جماعة- بديع بن عباس- عفاف عالشيخ- راضية المنتصر- نجيب العرعوري- وريدة الغربي- مفيدة المداغي- سامية القطاري- رؤوف ملكي- سميرة الحويوي- ريم منية البحري- عبد الرزاق الباهوري- منير وردليتو- هنده العلاقي- احمد الغالي- صالحة النحالي- محمد الورهاني- ابراهيم الغرياني-امال العرفاوي- فاتن خير الله- نجلاء المصمودي- عادل الاخضر- بسمة بودن- هالة البجار- سهام الشاهد- بسمة العبساوي.

وبمحضر السيد شكري التريكي مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة عفاف الحاجي.